

עין משפט נר מצוה

לֹא אֶמְנִי פִּי־וּמַהֲלֹת שְׁנוּתֹת הֵלֹךְ דַּמְנָה לְאֹחַי רַמַּח מִשׁוּשִׁיעַ יִיד כִּי רַלְלָה טַעַם יוֹ:
לֹא בִּמְיִי שֶׁסֶּהֱלַס גַּסְמָה שֶׁסֶּ טוֹשִׁיעַ שֶׁסֶּ סִּי רַחַם טַעַם יוֹ:
לֹא גַּמְיִי שֶׁסֶּ הִלְכֵה דַּמְנָה לֵלֵךְ טַעַם יוֹ:
סִי רַחַם טַעַם יוֹ:
לֹא דֵה מְיִי פִּי־וּמַהֲלֹת מִמֶּה הֵלֹךְ יוֹ טוֹשִׁיעַ שֶׁסֶּ טַעַם שֶׁלֵךְ טַעַם יוֹ:

תורה אור השלם

1. וְהָרַחֵק לָכֵם יָרֵאִי שְׁמִי שְׁמִשׁ יָצָדָקָה וּמִרְפָּא בְּקוֹפֶיךָ וְיִצְאָתָם וּפְשָׁתָם בְּעֶגְלֵי מִרְבָּק:

מלאכי ג כ
2. כִּי הִנֵּה הָיוּם בָּא בְעֵר כְּתוּבָר וְהָיוּ כָל זָדִים וְכָל עֹשֶׂה רָשָׁעַה קֵשׁ וְלֹהֵט אֶתָם הָיוּם הָבָא אֲמָר יְיָ צְבָאוֹת אֲשֶׁר לֹא יִקְוֶה לָהֶם שֶׁשֵׁךְ וְעֶנְיָהּ:
מלאכי ג יט

פירוש הרא"ש

בלא דברים בטלים. ושםא ההתר דברים בטלים: הוזה ליה נדרא לדביתהו. וקיים לה הדרא לו שמה לא היה נדר של עני נפש: אמת לקביהא דרב אשי. ולא היה רוזה להמיר לה במקור רב אשי שהיה רבו והיה יכול להמיר לה מדתן כפ"ב נדגעים כל הנדרים אדם מחזיר חון מנדרי עלמו לא יהודה דלמור אין לא נדרי אשמו היה יכול להמיר בג' אחרים אלא לתקון כבוד לרב אשי: בעל מהו שיעשה שליח להרשת אשתו. דודאי אחר נעשה שליח להרשת חבירו אלא כגל מקור קששה צעיוני נדר אשמו אולי יש לחוש שמה יוסף מדעתו על חטאת אשמו ויחלמך דלעתת כן לא נדריה: א"ל אי מבגפני אין ואי לא מבגפני לא. אם מנאן ממונסים וטומנסים נעשה שליח אלא אי כנפיהו אהיו לשם כך ולא דאיכא למיתסא מקור טעיה לנפסא שויקפין על חטאתיה שאמרה לו אשמו: ש"ם תלת. ש"מ כגל נעשה שליח להרשת אשמו וש"מ א"ל מבגפני אין ואי כנפיהו אהיו לא וש"מ לא ליעבי למתריה שמהלך אשמו וש"מ א"ל בשבתא אפי' באהרא דרביה. דקיי"ל כפי' הדר עס העובד כוכבים (דף

סג). ולתלמי מנהג כפי הרב במקום שיש תולד השם וקאמר הכא דאפילו באהרא דרביה נמי שרי שמהא דלא מתאחרים לעומא גביה עד דלול קמי רביה: ויחדר מובוהה שרי שבתא. פי' אם נדחו חסס ותיק וכוונא בו יכול יחיד מומחה כיונא בו להמירו ולא למתיר נדר אלא דלמיר לקמן בסוף נעסא המאורסה דראשי המטות כתיב אפי' יחיד מומחה: באי דרבי' ודורחא לרב רביא שבי. אגב דלאירי לעיל בהולאת ש"ס לבטלה נקטיה הכא: חירגא דיובא. עפרוריות כטוהרורות חמה כההיא דפי"ק דיומא (דף כ): חירגא דיומא לא שמי. מימא אמאי לא אמר חמה גופא מסאי כדלמרינן כב"ב (דף טו: ו) אדלי יומא אדלי קאירא כשגל אכן שמהא לא"ל ותלמא כנפני הממה: ופליגא דר"ל. הא דלמנין דכחמה דכוה"ו איירי קרא דלאוהי מוקי לה כחמה לעלמדי:

ח:

ר"ן

ט **נשם שא"ל נצר בלא סנן**. כדכתיב (בירמיה כג) **אשר אמו (דבר) חלוס וכו' ומה לתנן את הכר וכו'.** ונ"ע צמי שנדוהו בחלומו אם כריך לנהוג בכל דיני מנודה. ומסתבר לי דאע"ג דלמרינן הכא דמי שנדוהו בחלומו כריך היתר אין ללמוד מכאן למי שנדר בחלוס שיהא כריך היתר דהכא היינו טעמא משום דאיכא למימר שמן השמים נדוהו מה שאין ליומר כן כנדר אלא שראיתי לרשב"א ז"ל כחשובה (סי' תרס"ח) שמעשה בא לפניו והכריכו היתר: **צעל מהו שיעשה שליח להרעא אשמו**.[®] הר"מ צמו"ל סובר כפי"ו מהל', שזעות (ה' ד) דדוקא צצעל הוא דאיבעיא לן מפני שהצעל כאשמו אצל אדם אחר פשיטא לן שאינו נעשה שליח לזריך שיהא הנודר בפני המתירין והכי מוכח בירושלמי בפרק נערה המאורסה"י דגרסינן התם מהו להמיר ע"י מורגמן נשמעיהה מן דהא רבי אבא בר זוטרא אהעביד מתרגמניה דרבי יוחנן כהדא איתתא דלא חכמה למשמע סוריסטון מדבעיא אי מתירין ע"י מורגמן מכלל דפשיטא לו דע"י שליח אין מתירין ואפילו למאי דמסקינן דעל ידי מורגמן שרי דוקא מורגמן משום דבעל הדבר נמי מתן קאי אצל ע"י שליח אל הכך הכא צצעל דוקא הוא דאיבעיא לן. ומסקינן דאפילו צצעל אי מכנפין אין אי לא מכנפין לא דאף ע"ג דאשמו כגופו לא הקילו גבי צעל אלא היכא דמכנפי אצל דליכנפי לכתחלה גביה לא כיון דמחזורתא דמילתא שיהא הנודר עצמו שס וז היא שיטת הר"מ צמו"ל. אצל כמסקות פירשו כהפך ואמרו אדרבה גבי איניס דעלמא פשיטא לן שיכול לעשות שליח וגבי צעל דווקא הוא דאיבעיא לן משום דחיישינן שמתוך שנדרי אשמו קשין

עליו יוסף מדעתו כהרשתה ומסקינן דאי מכנפין אין ואי לא לא והיינו טעמא משום דכי מכנפי ולית ליה טרחה צמילתא לא חיישינן דלמא מוסף הוא אחרטה דילה אצל אי לא מכנפין כיון דאיכא תרמי חדא שנדריה קשין אכלו ועוד דטרמ חיישינן אצל צאינש אחרינא כיון דלא איכפת ליה אי ט' שנו אי לא ליכא למיתסא. וכתב עוד רבינו שמשון ז"ל ששולא אדם חרטת נדרו ככתב לבי"ד והם מתירין לו לפי שסובר הרב ז"ל שאפילו בלא אינעס הנודר יכול היעת נדרו כדאי שיעשה שגדירה כחסי הרי היא ההפרת צעל ותנא בסוף קדושין (דף פא:) אינשה הפרס וה' יסלח לה [גמדרין ג] כמה הכחוז מנדב כהשה שגדירה כחזיר ושמע צעלה והיפיר לה והיא לא ידעה וכו' ולא מצינו חלוק בין הפרת צעל להמתת חסס אלא בשלשן: **שמע מינה לא יאלי למשרי נדרא באהרא דרביה**. לא יאלי אינו נראה כלומר שאם לא כן רבינא עצמו היה מתיר נדר אשמו. ואם תאמר והכי מצי עביד הכי והתנן במסכת נגעים (פ"ג משה ה) כל הגגעים אדם רואה חון מנגעי עצמו ר"מ אומר אף לא נגעי קרוביו כל הנדרים אדם מתיר חון מנדרי עצמו ר' יהודה אומר אף לא נדרי אשמו שבינה לבין אחרים ומוכח בירושלמי[®] דהלכה כר"מ. י"ל דאפי"ה כהדי אחריו הוה מצי שרי אי לאו משום יקרא דרביה דהא תנן במס' כטורות^ט כל הצבורות אדם רואה חון כצבורות עצמו ואפי"ה אמרינן התם דמאטרף הוא עס שני הדיוטות כדדייקינן בסוף פרק עד כמה [כטורות לא]. אילימא כחד ומי מהימן אלא בתלתא ומי חשידי אלמא כהדי אחריו שרי. ואפי' תמנא לומר דהכא שאני משום דאשמו כגופו ואפי' אנטרופי נמי לא מאטרף דה"ל כנודר עצמו אפי"ה אי לאו משום יקרא דרביה היה אומר רבינא לתלמידיו שיתירוהו ומדלא עבד הכי ש"מ לא יאלי למשרי נדרא באהרא דרביה: **ושמהא אפילו באהרא דרביה ויחיד מומחה שרי שמהא**. הני לאו מהאי שיעורא נפקא לן אלא איידי דלמור דלא יאלי למשרי נדרא באהרא דרביה קאמר דגבי שמהא שרי. והאי יחיד מומחה דשרי שמהא איכא מ"ד דוקא סמוך. ולא נהירא אלא כל שהוא חסס מוצבה וצקי כהלכות נדרים אע"פ שאינו סמוך שרי נדרא ושמהא דגבי התרת נדרים לא כחוז כפרסה אלהים דמשמע סמוכין אלא ראשי מטות[®] והיינו דלמרי' בירושלמי [פ"ה ה"ח] אמרו ליה רבנן ט"לרב הונא שרי נדרא ביחיד אמר להו רב הונא ראש לראשי המטות והא רב הונא לאו סמוך הוה ואפי"ה שרי נדרא ביחיד. והכי נמי מוכח כצבורות כפ' פסולי המוקדשין (ו:ו) דלמרי' התם ג' מתירין את הצבור^ט במקום שאין חסס ואמרינן חסס כגון מאן ארינ' כגון אגא והא ר"י לא הוה סמוך. אלמא כל שהוא רב מוצבה שרי נדרא. וכן כ' הרמב"ם ז"ל כפ"ו מהל' שזעות (ה' ה) ועוד אכתוב בזה כפ' ארבעה נדרים [לקמן כג. ד"ה והתר] ופ' נערה המאורסה (סע עח: ד) כס"ד.

ואיכא מ"ד דכי היכי דג' הדיוטות מתירין את הנדר במקום שאין מומחה ה"נ מתירין את הנדוי במקום שאין מומחה ננדוי נמי נדר הוא דהא דלמרינן בסוף פ"ב ד' מימות (סנהדרין סח). כעובדא דר"ה הוה הנדר אלמא נדוי נמי נדר מקרי וכן דעת הרמב"ם ז"ל כפ"ו מהל' ת"ת (ה' ו:ו) **ידין חירגא דיומא מסי' מסי' אב**. רב הונאה כחמה כשהיא נכנסת דרך חלון קרוי חירגא: **אין גיהנם לעמיד לבא**. אלו לאחר מיתה הולא קאמר דודאי איכא גיהנם לרשעים אלא לעמיד לבא לאחר תחיית המתים קאמר שאותן רשעים שהיו להרפות לזרואן עולם כדכתיב דניאל (יב) לא יהיו נדונין בגיהנם אלא בהאי דינא שהקב"ה יוציא חמה מגרמיקה כדי שיהיו אלו מאטערין ושיתרפאו צה לדיקים והכי נמי מוכח כהדיא כפ"ק דע"ז [ג:] דלאחר תחיית המתים קאמר: ‏

רחל

כל כנויי פרק ראשון נדרים

ר **נשם שא"ל נצר בלא סנן**. כדכתיב (בירמיה כג) **אשר אמו (דבר) חלוס וכו' ומה לתנן את הכר וכו'.** ונ"ע צמי שנדוהו בחלומו אם כריך לנהוג בכל דיני מנודה. ומסתבר לי דאע"ג דלמרינן הכא דמי שנדוהו בחלומו כריך היתר אין ללמוד מכאן למי שנדר בחלוס שיהא כריך היתר דהכא היינו טעמא משום דאיכא למימר שמן השמים נדוהו מה שאין ליומר כן כנדר אלא שראיתי לרשב"א ז"ל כחשובה (סי' תרס"ח) שמעשה בא לפניו והכריכו היתר: **צעל מהו שיעשה שליח להרעא אשמו**.[®] הר"מ צמו"ל סובר כפי"ו מהל', שזעות (ה' ד) דדוקא צצעל הוא דאיבעיא לן מפני שהצעל כאשמו אצל אדם אחר פשיטא לן שאינו נעשה שליח לזריך שיהא הנודר בפני המתירין והכי מוכח בירושלמי בפרק נערה המאורסה"י דגרסינן התם מהו להמיר ע"י מורגמן נשמעיהה מן דהא רבי אבא בר זוטרא אהעביד מתרגמניה דרבי יוחנן כהדא איתתא דלא חכמה למשמע סוריסטון מדבעיא אי מתירין ע"י מורגמן מכלל דפשיטא לו דע"י שליח אין מתירין ואפילו למאי דמסקינן דעל ידי מורגמן שרי דוקא מורגמן משום דבעל הדבר נמי מתן קאי אצל ע"י שליח אל הכך הכא צצעל דוקא הוא דאיבעיא לן. ומסקינן דאפילו צצעל אי מכנפין אין אי לא מכנפין לא דאף ע"ג דאשמו כגופו לא הקילו גבי צעל אלא היכא דמכנפי אצל דליכנפי לכתחלה גביה לא כיון דמחזורתא דמילתא שיהא הנודר עצמו שס וז היא שיטת הר"מ צמו"ל. אצל כמסקות פירשו כהפך ואמרו אדרבה גבי איניס דעלמא פשיטא לן שיכול לעשות שליח וגבי צעל דווקא הוא דאיבעיא לן משום דחיישינן שמתוך שנדרי אשמו קשין

כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים רבינא הוה⁶ לה נדרא לדביתהו אתא לקביה דרב אשי א"ל בעל מהו שיעשה שליח להרשת אשתו א"ל אי מבגפין אין אי לא לא ש"מ תלת וש"מ ב"לא⁶ ⁶שרי למישרי נדרא באתרא דרביה וש"מ יבי מבגפין שפיר דמי וישמחא אפי' באתרא דרביה וייחיד מומחה שרי שמתא א"י שמשון בר זביד א"ר יצחק בר מבלא א"ר חייא אריכא דבי ר' אחא א"ר זיירא א"ר אלעזר א"ר חנינא א"ר מיאשה משמיה דרבי יהודה בר אילעאי מאי דכתיב ויורחה לכם יראי שמי⁷ (שמש צדקה וגו') אלו בני אדם שהן יראין להוציא שם שמים לבטלה שמוש צדקה ומרפא אמר אביי וש"מ חרגא דיומא מסי ופליגא דר"ש בן לקיש⁸ דאמר אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מגרמיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה⁹ שנאמר וזרחא לכם יראי שמי שמש וגו' ולא עוד אלא שמתעדנין בה שנאמר ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק והרשעים נידונין בה שנא'² הנה יום בא בוער כתנור ו' וגו': מתני'

דאמר אין גיהנם לעולם הבא אלא הקב"ה מוציא חמה מגרמיקה צדיקים מתרפאין בה ורשעים נידונין בה⁹ שנאמר וזרחא לכם יראי שמי שמש וגו' ולא עוד אלא שמתעדנין בה שנאמר ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק והרשעים נידונין בה שנא'² הנה יום בא בוער כתנור ו' וגו': מתני'

עליו יוסף מדעתו כהרשתה ומסקינן דאי מכנפין אין ואי לא לא והיינו טעמא משום דכי מכנפי ולית ליה טרחה צמילתא לא חיישינן דלמא מוסף הוא אחרטה דילה אצל אי לא מכנפין כיון דאיכא תרמי חדא שנדריה קשין אכלו ועוד דטרמ חיישינן אצל צאינש אחרינא כיון דלא איכפת ליה אי ט' שנו אי לא ליכא למיתסא. וכתב עוד רבינו שמשון ז"ל ששולא אדם חרטת נדרו ככתב לבי"ד והם מתירין לו לפי שסובר הרב ז"ל שאפילו בלא אינעס הנודר יכול היעת נדרו כדאי שיעשה שגדירה כחסי הרי היא ההפרת צעל ותנא בסוף קדושין (דף פא:) אינשה הפרס וה' יסלח לה [גמדרין ג] כמה הכחוז מנדב כהשה שגדירה כחזיר ושמע צעלה והיפיר לה והיא לא ידעה וכו' ולא מצינו חלוק בין הפרת צעל להמתת חסס אלא בשלשן: **שמע מינה לא יאלי למשרי נדרא באהרא דרביה**. לא יאלי אינו נראה כלומר שאם לא כן רבינא עצמו היה מתיר נדר אשמו. ואם תאמר והכי מצי עביד הכי והתנן במסכת נגעים (פ"ג משה ה) כל הגגעים אדם רואה חון מנגעי עצמו ר"מ אומר אף לא נגעי קרוביו כל הנדרים אדם מתיר חון מנדרי עצמו ר' יהודה אומר אף לא נדרי אשמו שבינה לבין אחרים ומוכח בירושלמי[®] דהלכה כר"מ. י"ל דאפי"ה כהדי אחריו הוה מצי שרי אי לאו משום יקרא דרביה דהא תנן במס' כטורות^ט כל הצבורות אדם רואה חון כצבורות עצמו ואפי"ה אמרינן התם דמאטרף הוא עס שני הדיוטות כדדייקינן בסוף פרק עד כמה [כטורות לא]. אילימא כחד ומי מהימן אלא בתלתא ומי חשידי אלמא כהדי אחריו שרי. ואפי' תמנא לומר דהכא שאני משום דאשמו כגופו ואפי' אנטרופי נמי לא מאטרף דה"ל כנודר עצמו אפי"ה אי לאו משום יקרא דרביה היה אומר רבינא לתלמידיו שיתירוהו ומדלא עבד הכי ש"מ לא יאלי למשרי נדרא באהרא דרביה: **ושמהא אפילו באהרא דרביה ויחיד מומחה שרי שמהא**. הני לאו מהאי שיעורא נפקא לן אלא איידי דלמור דלא יאלי למשרי נדרא באהרא דרביה קאמר דגבי שמהא שרי. והאי יחיד מומחה דשרי שמהא איכא מ"ד דוקא סמוך. ולא נהירא אלא כל שהוא חסס מוצבה וצקי כהלכות נדרים אע"פ שאינו סמוך שרי נדרא ושמהא דגבי התרת נדרים לא כחוז כפרסה אלהים דמשמע סמוכין אלא ראשי מטות[®] והיינו דלמרי' בירושלמי [פ"ה ה"ח] אמרו ליה רבנן ט"לרב הונא שרי נדרא ביחיד אמר להו רב הונא ראש לראשי המטות והא רב הונא לאו סמוך הוה ואפי"ה שרי נדרא ביחיד. והכי נמי מוכח כצבורות כפ' פסולי המוקדשין (ו:ו) דלמרי' התם ג' מתירין את הצבור^ט במקום שאין חסס ואמרינן חסס כגון מאן ארינ' כגון אגא והא ר"י לא הוה סמוך. אלמא כל שהוא רב מוצבה שרי נדרא. וכן כ' הרמב"ם ז"ל כפ"ו מהל' שזעות (ה' ה) ועוד אכתוב בזה כפ' ארבעה נדרים [לקמן כג. ד"ה והתר] ופ' נערה המאורסה (סע עח: ד) כס"ד.

ואיכא מ"ד דכי היכי דג' הדיוטות מתירין את הנדר במקום שאין מומחה ה"נ מתירין את הנדוי במקום שאין מומחה ננדוי נמי נדר הוא דהא דלמרינן בסוף פ"ב ד' מימות (סנהדרין סח). כעובדא דר"ה הוה הנדר אלמא נדוי נמי נדר מקרי וכן דעת הרמב"ם ז"ל כפ"ו מהל' ת"ת (ה' ו:ו) **ידין חירגא דיומא מסי' מסי' אב**. רב הונאה כחמה כשהיא נכנסת דרך חלון קרוי חירגא: **אין גיהנם לעמיד לבא**. אלו לאחר מיתה הולא קאמר דודאי איכא גיהנם לרשעים אלא לעמיד לבא לאחר תחיית המתים קאמר שאותן רשעים שהיו להרפות לזרואן עולם כדכתיב דניאל (יב) לא יהיו נדונין בגיהנם אלא בהאי דינא שהקב"ה יוציא חמה מגרמיקה כדי שיהיו אלו מאטערין ושיתרפאו צה לדיקים והכי נמי מוכח כהדיא כפ"ק דע"ז [ג:] דלאחר תחיית המתים קאמר: ‏

לחרטת אשמו לא שרי ל'י לכטפי תלתא למישרי לה, וש"מ דהכי דמכנפי שפיר דמי למשרי לה, ורב אשי הכי נמי דהוה מצי מתיר לה איזו באהפי נפשיה, דהא חסס אפילו ביחיד מצי מתיר, אלא משום דבעא מניה רבינא סתמא ואפילו בהדיוטות, האהר ליה איזו סתמא ואפילו בהדיוטות (שם). ושמוחא אפי' באהרא דרביה. אע"ג דנדר לא לישרי במקום רביה, איכא דשמיה איניס לגברא מצי איזו למישרי ליה אפילו באהרא דרביה ואפילו היה המנדה עס הארץ (שם). ויחדיר מובוהה שרי שמהא. אם נדה תלמיד חסס אחד ומת ולא המיר לו נדויו, הוא שהוא חי ומתלה להמיר לו יכול תלמיד חסס אחד כמותו להמיר לו נדויו, ומסתמא דמקום שאין שם גדול ממנו, דלא גרע מנדר (שם). ויצאתם ופשתם. סופא דחרחה לנסי הוא, ופשתם לשון שומן וריבוי ועודי כמו (מרגס כראשית א) פסו וטוגו, וכמו (איזו לה) ולא ידע בשם מעד (שם ד.ו.).

תוספות

דרב אשי היה ממיר הצבור לגדו היינו משום דמומחה דבעינן גבי כבוד היינו גמיר אפי' בלא סמיהא כמו שפירש כצבורות אצל מומחה דבעינן צהירא מדרים היינו מומחה כסמיהא דמוציא דראשי המטות כך נראה להר"ף ג"ע מיהו קשה לרש"ם דמה יצ"ק ענין זה דנדרים כהן כפירקא דמיירי כשמהא אצל לא נדרים לקמן בפרק ארבעה נדרים הוה ליה לאיתויי דהתם מיירי במילי נדרמים ועוד כיון שיכול החסס להמיר הנדר שלא בפני הנודר ע"י שליח דקאמור הכא שהבעל נעשה שליח להרעת אשמו א"כ מאי קאמר בפרק השולח (גיטין דף מו.) אין אדם רואה שמתכוה אשמו כב"ד כנדר שזריך חקירת חסס פירוש שמתכוה כמה שתקן לפני חסס להמיר והלא יכולה לעשות שליח כב"ד להמירה ומה כיוון היא לה אם יתירו לה כב"ד ע"י שליח לב"ד לכן נראה לרש"ם דגרס הכא רבינא הוה ליה נדיו לבגיתיה פי' שנדוהו בחלוס והיהה כושה לבוא לב"ד לפני רב אשי להמיר לה וגרס מהו שיעשה שליח לאשמו להמיר לה נדיו מי מדמי לנדויהו כפניו דאין מתירין לו אלא כפניו דכפניה נידוהו בחלוס או דלמא כיון שלא נידוהו אלא בחלוס כשלא בפניו דמי ומתירין לו שלא בפניו והשיב לו רב אשי כי מכנפי העשרה מתירים לו ע"י שליח שלא בפניו דמסתיעא מילתא כיון שמנאן מומונין ומסוכינן ואי לאו שלא מנאן מומונין ומסוכינן ויזכין לחורא אחרים לא. פי' לא יתירו ע"י שליח אצל דהאי ע"י מנדה עצמו ויעיל אפי' ע"י חזור: אלו בגי' ארם שיראום לחובירי שם שבמים לבטלה. שמש להם דקרא ומרפא צעויה' קאמר מדמסקי עליה ש"ם הדין חירגא דיובא מסי. חירגא היינו עפרורית הבאה צוריתת השמש: חירגא דיובא מסי. מימא מאי רפואה י' צו ושמה מנאן כשמתקבלין צו קאמר אי נמי לחולה קאמר כדלמרינן כגבא בתרא (דף טו:ו) אדליי חמה אדליי קאינא: ופליגא דרשב"ל. פירוש הא דאוקימנא קרא למרפא כנפיה צעויה' פליג דארשב"ל ומוקי לה כרפואה צעויה' ומהיו גם רשב"ל מודי הא דלמרי אינשי אדליי חמה אדליי קאינא אך לא מן פספוק:

מסורת הש"ם

(א) ג'י"ל ליה, (ג) ג'י"ל יאלי פי' לא אריך ערוך ע"ש גם כסמוך, (א) ג'י' הע"י ארי מניחא אמר רבי ומנו צה משמיה דר' יהודה ברי אבאלי מאי דכתיב ס"ו, (ד) [למחא בעי"ן, (ס) ע"ז ג:ג, (ו) ג'י"ל צדיקים מתרפאין צה שנאמר וזרחא גו' כי"א בעי"י וכ"ל צלקוט ועי' בעי"ן ג:ג, (ז) ויהיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולהט אוחס היום הבא כי"ה כסב"א, (ח) דניאל ז', (ט) [שיר ליע"א, (י) פ"י [ה"ט, (י) ג'י"ל שרין, (ל) ג'י' לא, וכן משננה נעשים פרק ב' משנה ה', (ט) [גמדרין ל', (ו) ג'י' יעני' רב הונא, (ס) ג'י"ל הנדר,

הגהות הב"ח

(א) גבי' וש"מ לא יאלי למשרי. י"ב ס"א לא יאלי וכן יהיה גירסת הר"י כד שגת ע"ש כפי מ"ו: (ב) רש"י ד"ה אי וכו' דמי הס"ד ואח"כ מ"ה לא יאלי לא שרי למשרי:

גליון הש"ם

גבי' ש"ם תלת. לעיל דף ז ע"ב צרכוס כו ע"א פסחים ה ע"א: בחר"ן ד"ה בעל מהו שיעשה שליח. עי' ג'י"ל דף מו ע"א אין אדם רואה שמתכוה אשמו ובחרי הכין שם: ד"ה ש"ם ב' ובובה בירושלמי. עי' לקמן על ע"ב כהר"י:

מוסף רש"י

אתא לקביה דרב אשי. רביה, א"ל בעל בר'. הלא אכל צעלא למיירי קמי דינא, מהו שיעשה שליח. לאשמו לפסוח לו ולהמיר אחר הדברים שעל ידיהם הוא מתחברטת כגדירה כדי שיערך הנדר מעיקרו, הואיל ועל מנת כן נדריה [ראמיה בשוח]. אי מבגפין. בית דין וקיימי, יכולה היא למסור דבריה לשליח, ואי לא מכנפי אינו יכול לקבא לפסוח לפניהם כהרעת אשמו, דקנסא הוא דקנסיה רבנן דבעינן שמעיה ההרעה מסי' (שם). ש"מ תלת. מדאול רבינא לגביה דרב אשי רביה ורבינא אפי"פ אשוי חסס לא ראה למשרי נדרא דביניהו במקום רב אשי שהיה גדול הימנו, וש"מ דצעל הנעשה שליח

לחרטת אשמו לא שרי ל'י לכטפי תלתא למישרי לה, ורב אשי הכי נמי דהוה מצי מתיר לה איזו באהפי נפשיה, דהא חסס אפילו ביחיד מצי מתיר, אלא משום דבעא מניה רבינא סתמא ואפילו בהדיוטות, האהר ליה איזו סתמא ואפילו בהדיוטות (שם). ושמוחא אפי' באהרא דרביה. אע"ג דנדר לא לישרי במקום רביה, איכא דשמיה איניס לגברא מצי איזו למישרי ליה אפילו באהרא דרביה ואפילו היה המנדה עס הארץ (שם). ויחדיר מובוהה שרי שמהא. אם נדה תלמיד חסס אחד ומת ולא המיר לו נדויו, הוא שהוא חי ומתלה להמיר לו יכול תלמיד חסס אחד כמותו להמיר לו נדויו, ומסתמא דמקום שאין שם גדול ממנו, דלא גרע מנדר (שם). ויצאתם ופשתם. סופא דחרחה לנסי הוא, ופשתם לשון שומן וריבוי ועודי כמו (מרגס כראשית א) פסו וטוגו, וכמו (איזו לה) ולא ידע בשם מעד (שם ד.ו.).

תוספות

דרב אשי היה ממיר הצבור לגדו היינו משום דמומחה דבעינן גבי כבוד היינו גמיר אפי' בלא סמיהא כמו שפירש כצבורות אצל מומחה דבעינן צהירא מדרים היינו מומחה כסמיהא דמוציא דראשי המטות כך נראה להר"ף ג"ע מיהו קשה לרש"ם דמה יצ"ק ענין זה דנדרים כהן כפירקא דמיירי כשמהא אצל לא נדרים לקמן בפרק ארבעה נדרים הוה ליה לאיתויי דהתם מיירי במילי נדרמים ועוד כיון שיכול החסס להמיר הנדר שלא בפני הנודר ע"י שליח דקאמור הכא שהבעל נעשה שליח להרעת אשמו א"כ מאי קאמר בפרק השולח (גיטין דף מו.) אין אדם רואה שמתכוה אשמו כב"ד כנדר שזריך חקירת חסס פירוש שמתכוה כמה שתקן לפני חסס להמיר והלא יכולה לעשות שליח כב"ד להמירה ומה כיוון היא לה אם יתירו לה כב"ד ע"י שליח לב"ד לכן נראה לרש"ם דגרס הכא רבינא הוה ליה נדיו לבגיתיה פי' שנדוהו בחלוס והיהה כושה לבוא לב"ד לפני רב אשי להמיר לה וגרס מהו שיעשה שליח לאשמו להמיר לה נדיו מי מדמי לנדויהו כפניו דאין מתירין לו אלא כפניו דכפניה נידוהו בחלוס או דלמא כיון שלא נידוהו אלא בחלוס כשלא בפניו דמי ומתירין לו שלא בפניו והשיב לו רב אשי כי מכנפי העשרה מתירים לו ע"י שליח שלא בפניו דמסתיעא מילתא כיון שמנאן מומונין ומסוכינן ואי לאו שלא מנאן מומונין ומסוכינן ויזכין לחורא אחרים לא. פי' לא יתירו ע"י שליח אצל דהאי ע"י מנדה עצמו ויעיל אפי' ע"י חזור: אלו בגי' ארם שיראום לחובירי שם שבמים לבטלה. שמש להם דקרא ומרפא צעויה' קאמר מדמסקי עליה ש"ם הדין חירגא דיובא מסי. חירגא היינו עפרורית הבאה צוריתת השמש: חירגא דיובא מסי. מימא מאי רפואה י' צו ושמה מנאן כשמתקבלין צו קאמר אי נמי לחולה קאמר כדלמרינן כגבא בתרא (דף טו:ו) אדליי חמה אדליי קאינא: ופליגא דרשב"ל. פירוש הא דאוקימנא קרא למרפא כנפיה צעויה' פליג דארשב"ל ומוקי לה כרפואה צעויה' ומהיו גם רשב"ל מודי הא דלמרי אינשי אדליי חמה אדליי קאינא אך לא מן פספוק: